



PROTOCOLO PARA LA GESTION Y EJECUCION DE PERITAJES
ANTROPOLOGICOS FORENSES DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS CONTRA
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA MINISTERIO PUBLICO – FISCALIA DE LA
NACION

ÁREA DE ANTROPOLOGÍA FORENSE DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ELABORADO POR:

Sandra Lisbet Ibarra Apaza

Perito Antropóloga Forense FECOR

REVISADO POR:

Wilber Paul Espinoza Laureano

Coordinador Forense (e) FECOR

Cesar Augusto Sandoval Zapata

Administrador FECOR

APROBADO POR:

Fanny Soledad Farfan

Fiscal Superior Coordinador Nacional FECOR

I. OBJETIVO:

Establecer un procedimiento estandarizado para la atención de requerimientos y solicitudes de todos los despachos fiscales de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada del Ministerio Publico, facilitando la adecuada programación y gestión documentaria respectiva.

II. ALCANCE:

Este protocolo abarca los lineamientos, procedimientos y requisitos necesarios para la juramentación de casos, participación de juicios orales, diligencias y elaboración de informes periciales antropológicos forenses, solicitados por los despachos fiscales de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada.

III. PROCEDIMIENTO:

3.1. DESIGNACION DEL PERITO

- a. Para la designación del perito, se deberá enviar un oficio a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada solicitando la designación de un perito antropólogo forense.
 - b. El oficio deberá incluir:
 - Número de investigación fiscal.
 - En caso de operativos, nombre del superior u oficial a cargo.
 - Tipos de pericia solicitada
- ❖ Pericia morfológica comparativo de imágenes y/o pericia morfocomparativo de imágenes.



- ❖ Pericia antropológico forense
- ❖ Peritaje de estimación de edad biológica
- ❖ Peritaje antropológico socio-cultural

3.2. PROGRAMACION DE DILIGENCIA DEL PERITO

1. El fiscal debe coordinar previamente con el perito la fecha y hora de la diligencia, a fin de evitar cruce de actividades programadas.
2. El fiscal deberá enviar el oficio dirigido a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, indicando lo siguiente:
 - Número de investigación fiscal
 - Numero de peritados.
 - Lugar y fecha de la diligencia.
 - Nombre del fiscal asignado.

3.3. JURAMENTACION DEL PERITO

Una vez designado el perito antropólogo forense, el fiscal programará la pertinencia de la programación de la juramentación del caso, para esto se deberá coordinar la fecha y hora a fin de evitar cruces de actividades programadas.

3.4. PROGRAMACION DE PARTICIPACION DE PERITO EN JUICIO ORAL

El fiscal a cargo del caso deberá enviar por medio de una notificación deberá enviar al perito asignado al caso la siguiente información:

- Numero de investigación fiscal y denominación
- fecha y hora del juicio oral
- Detalle de los números de informes periciales de los cuales el forense se pronunciará y deberá defender en el juicio oral.

3.5. REMISION DE MUESTRA PARA LA ELABORACION DE INFORMES PERICIALES

El oficio deberá ir dirigido a:

Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, para la designación oficial al caso.

a. En el asunto deberá consignar el tipo de pericia solicitada:

- Pericia morfológica comparativo de imágenes y/o pericia morfocomparativo de imágenes.
- Pericia antropológico forense
- Peritaje de estimación de edad biológica
- Peritaje antropológico socio-cultural

b. En Referencia deberán consignar:

- Número de investigación fiscal
- Denominación del caso

c. El tenor del documento deberá detallar la siguiente información:

- Nombre completo del peritado (s), (en caso de menores de edad, las iniciales o los códigos de reserva).



- Alias
- Detalle de la ubicación en la (s) unidad (es) de almacenamiento de datos discos DVD, CD, USB, Blu-ray, disco rígido, chips, microchips, entre otros), en el cual se encuentra la información del peritado.

3.6. REMISION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS

Los documentos enviados como referencias pueden ser remitidas en original, copia simple o certificada lo siguiente:

- Notas de agente relacionado al peritado
- Informes policiales relacionados al peritado
- Actas de visualización de imagen o videos relacionados al perito
- Acta de toma de muestra
- Declaraciones
- Otros asociados al peritado

Los archivos digitales deberán estar individualizados y tener nombres que permitan el seguimiento óptimo de la información por peritado

- Fecha de la Ovise
- Nombre del Peritado

3.7. REMISION DE LAS MUESTRAS DE ESTUDIO

Las muestras deben enviarse bajo las siguientes condiciones:

- Cadena de custodia: Formato original con las firmas correspondientes.
- Presentación: En sobre cerrado, sellado y lacrado.

Recomendación: Usar soportes de almacenamiento seguros como CD, DVD o dispositivos USB confiable, disco rígido, chips, microchips, entre otros.

3.8. RECOMENDACIONES

TIPOS DE SOPORTE

Considerando los daños digitales registrado para algunos casos (virus y/o alteración de datos), se recomienda realizar el envío de información para el análisis forense de la muestra en los siguientes soportes de almacenamiento de datos digitales:

- CD'S
- DVD'S

IV. ENTREGA DE INFORMES PERICIALES

La atención de casos del Área de Antropología Forense de la Unidad de Peritaje de la FECOR se realiza en la medida que son ingresados por fecha y se considera un “caso completo” para procesamiento y análisis una vez que se cuenten con las muestras dubitadas e indubitadas.

El proceso de análisis por peritado varía entre 2 a 4 días, dependiendo de la complejidad del análisis forense basado en el tipo y cantidad de información que componen las muestras de estudio.